।।श्री।।

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

फैसला

मुद्दा नम्बर-०८१-CP-४४३५

रजिष्ट्रेशन नम्बर- ३९-०८१-१७७५१

दायरी मिति- २०८१।०८।२८

फैसला मिति- २०८३।०२।२७

निर्णय नम्बर-०९

मुद्दा- रकम दिलाई भराई पाऊँ।

जगदम्बा क्रेडिट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड हाल जगदम्बा हायर पर्चेज लिमिटेडको तर्फबाट अ. वादी
अख्तियार प्राप्त राजन कार्की १

विरुद्ध

,कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता भई का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१३ स्थित कार्यालय रहेको वज्रवराही कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि १

ऐ.ऐ. कम्पनीका सञ्चालक मंगलाल गोपालीको छोरा मकवानपुर जिल्ला थाहा नगरपालिका वडा नं. ०६ हाल काठमाडौं जिल्ला नागार्जुन न.पा. वडा नं. ०४ मा बस्ने धर्म गोपाली.....१

ऐ.ऐ. कम्पनीको तर्फबाट जमानीकर्ता बम बहादुर थापा क्षेत्रीको छोरा मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा उ.प.म.न.पा वडा नं. ०३ हाल काठमाडौं जिल्ला नागार्जुन न.पा. वडा नं. ०४ मा बस्ने ज्ञानमाया थापा क्षेत्री.....१

अ. प्रतिवादी

प्रमाणहरू – हायर पर्चेजको सक्कल सम्झौतापत्र, जमानीकर्तासँगको सक्कल सम्झौतापत्र, वज्रवराही कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.को लोन एकाउन्टको लेजर।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८ र १९ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

तथ्यगत बेहोरा

१. <u>फिरादपत्रको संक्षिप्त बेहोरा</u>– म फिरादी वादी जगदम्बा क्रेडिट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड कम्पनी प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापित भई हायर पर्चेजसम्बन्धी वित्तीय कारोबार गर्ने संगठित संस्था हुँ। यस कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई सवारीसाधन तथा हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्न हायर पर्चेज वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवसाय गर्दै आएको छ। प्रतिवादी वज्रवराही कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले जगदम्बा कन्स्ट्रक्सन सोलुसन्सबाट Invoice No. 01276 बमोजिम Backhoe Loader 851 EX खरिद गर्ने चाहेको हुँदा उक्त मेशिनको जम्मा मूल्य रु.४०,००,०००।– मध्ये रु.२०,००,०००।– डाउन पेमेन्टबापत भुक्तानी गरी बाँकी रु.२०,००,०००।– वादी कम्पनीबाट हायर पर्चेज सुविधाअन्तर्गत लगानी गरिएको थियो। प्रतिवादी कम्पनीले हायर पर्चेज करारबमोजिम निर्धारित अवधिभित्र साँवा, ब्याज तथा किस्ता रकम नियमित रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेमा केही रकम मात्र आंशिक रूपमा बुझाई त्यसपछि किस्ता नियमित नगरेको हो। वादीले पटकपटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दा र पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत प्रतिवादीहरूले बक्यौता रकम चुक्ता नगरेकोले वादी कम्पनीको हिसाबमा साँवा, ब्याज, बीमा, मेशिन नियन्त्रण तथा सूचना प्रकाशन खर्चसमेत गरी रु.२६,१३,७११।७५ बाँकी रहन गएको हो। प्रतिवादी कम्पनीका सञ्चालक तथा जमानीकर्ताले छुट्टाछुट्टै लिखित जमानी कैफियत गरी प्रतिवादी कम्पनीले करारबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा सो दायित्व पूरा गर्ने कबुल गरेका छन्। प्रतिवादीहरूको नाममा कर्जा किस्ता चुक्ता गर्न सूचना प्रकाशित गरी पर्याप्त अवसर दिँदासमेत रकम भुक्तानी नगरेकाले रु.२६,१३,७११।७५ प्रतिवादीहरूबाट दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिरादपत्र।

२. <u>प्रतिउत्तर नपरेको</u>– प्रतिवादीहरूको नाममा प्रचलित कानूनबमोजिम म्याद जारी भएकोमा म्यादभित्र अदालतमा उपस्थित भई प्रतिउत्तरपत्र पेस नगरी सुरु म्यादै गुजारी बसेका छन्।

३. <u>वादीले पेश गरेको अद्यावधिक स्थिति</u>– प्रस्तुत मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस अदालतको आदेशअनुसार वादी कम्पनीले विवादित Backhoe Loader को अवस्थासम्बन्धी विवरण पेस गर्दा उक्त मेशिन मिति २०७९।०६।२३ मा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको, कर्जा नियमित गरी मेशिन छुटाई लैजान प्रतिवादीलाई पत्राचार तथा पत्रिकामार्फत सूचना दिएको र मिति २०८०।१२।२८ मा नेपाल समाचार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा पन्ध्र दिने गोप्य सिलवन्दी बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको भन्ने देखिन्छ।

४. <u>लेजर विवरण</u>– वादीले पेस गरेको ऋण खाताको विवरणमा मिति २५-०२-२०२५ (वि.सं. २०८१।११।१३) मा प्रतिवादी कम्पनीको उक्त मेशिन रु.८,१०,०००।– मा बिक्री भएको र सो रकम बक्यौता खातामा समायोजन गरिएपछि मिति १३-०५-२०२६ सम्म प्रतिवादी कम्पनीको खातामा रु.१८,०३,७११।७५ बाँकी रहेको उल्लेख भएको देखिन्छ।

५. <u>सक्कल कागजात</u>- यस अदालतको मिति २०८३।०२।११ को आदेश बमोजिम करारनामा, कर्जाको तमसुक, प्रतिज्ञापत्र, जमानीको तमसुकका सक्कल नै वादीबाट दाखिला भई मिसिल सामेल रहेको।

<u>यस अदालतको ठहर</u>

६. नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा देहायबमोजिमको बहस सुनियो–

७. <u>विद्वान् अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार अधिकारीले गर्नुभएको बहस</u>– प्रतिवादी वज्रवराही कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले करार गरी चालीस लाखको Backhoe Loader 851 EX खरिद गर्न वीस लाख डाउनपेमेन्ट गरेको र बीस लाख रकमको हकमा अधिकतम ३ वर्षमा अधिकतम ३६ किस्तामा रकम् भुक्तानी गर्ने हायर पर्चेज वित्तीय सुविधा प्राप्त गरेको थियो। उक्त सुविधा प्राप्त गरेपछि करारबमोजिम किस्ता तथा ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी गर्नु प्रतिवादीको कानूनी तथा करारीय दायित्व हो। तर प्रतिवादीले उक्त दायित्व पूरा नगरेको हुँदा करार उल्लङ्घनको अवस्था सिर्जना भएको छ। देवानी मुद्दामा प्रतिवादी अनुपस्थित रहनु वा प्रतिउत्तर नपर्नु मात्रबाट वादीको दाबी स्वतः प्रमाणित नहुने भएतापनि वादीले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न आवश्यक सबै लिखत प्रमाणहरू अदालतसमक्ष पेश गरिसकेको

अवस्था छ। ती प्रमाणको विपरीत कुनै प्रतिप्रमाण प्रस्तुत हुन सकेको छैन। प्रस्तुत मुद्दामा ऋण प्रवाह, करार, किस्ता भुक्तानी, बाँकी हिसाब, सार्वजनिक सूचना, लिलाम प्रक्रिया तथा बिक्री रकमको समायोजनसम्मका सम्पूर्ण तथ्यहरू फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट लगायतका समकालीन व्यावसायिक अभिलेखबाट पुष्टि भएको हुँदा वादीको दावी प्रमाणित भएको छ। प्रतिवादी ज्ञानमाया थापा क्षेत्री जमानतकर्ताको हैसियतमा लिखित जमानत प्रदान गरेको हुँदा मूल ऋणीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा जमानतकर्ताको दायित्व स्वतः सक्रिय हुने र त्यस्तो दायित्व मूल ऋणीसरह नै रहने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यदि मूल ऋणीबाट दायित्व पूरा हुन नसकेको अवस्थामा जमानतकर्ताले जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। हायर पर्चेज कारोबारको आधारभूत सिद्धान्त नै करारको पवित्रता तथा व्यापारिक कारोबारमा विश्वासको संरक्षण भएको हुँदा करारबाट सिर्जित दायित्वलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने हो भने वैध वित्तीय कारोबारप्रतिको विश्वास कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले वादीले वस्तुको लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम कटाइसकेपछि बाँकी हुन आउने रकम प्रतिवादीहरूबाट दिलाई भराई पाउँ भनी बहस गर्नुभयो।

52. <u>विदुषी अधिवक्ता श्री आस्था अग्रवालले गर्नुभएको बहस</u>– वादीका तर्फबाट विदुषी अधिवक्ता श्री आस्था अग्रवालले प्रतिवादी वज्रवराही कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. कम्पनीले वादीसँग विधिवत् हायर पर्चेज करार गरी Backhoe Loader खरिद गर्न बीस लाख वित्तीय सुविधा प्राप्त गरेको हो। उक्त सुविधा प्राप्त गरेपछि करारबमोजिम किस्ता तथा ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी गर्नु प्रतिवादीको कानूनी तथा करारीय दायित्व रहेको छ। तर प्रतिवादीले उक्त दायित्व पूरा नगरेको हुँदा करार उल्लङ्घनको अवस्था सिर्जना भएको हो। मुलुकी देवानी संहिताको हायर पर्चेज करारको प्रकृति, किस्ता भुक्तानीको अनिवार्यता तथा किस्ता भुक्तानी नभएमा वस्तुधनीले पूर्वसूचना दिई करार अन्त्य गरी वस्तु फिर्ता लिन वा बिक्री गर्न सक्ने अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको हुँदा वादीले अपनाएको सम्पूर्ण प्रक्रिया कानूनसम्मत रहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रतिवादीलाई पटक-पटक ताकेता गरिनुका साथै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी दायित्व पूरा गर्ने पर्याप्त अवसर प्रदान गरिएको, त्यसपछि मात्र उपकरण बिक्री गरी बिक्रीबाट प्राप्त आठ लाख दस हजार रुपैयाँ रकम ऋण खातामा

समायोजन गरिएको छ। त्यसपश्चात् मात्र बाँकी रहेको वास्तविक बक्यौता रकम दाबी गरिएको हुँदा वादीले कुनै अतिरिक्त वा अनुचित लाभ लिन खोजेको छैन। करार र कानूनबमोजिम आफूले पाउनुपर्ने रकम मात्र माग गरेको अवस्था रहेको छ। उहाँले लोन एकाउन्टको लेजरलाई सूक्ष्म तरिकाले स्पष्ट पार्दै लेजरको ब्यालेन्स कोलुममा देखिन आएको रकम वादीलाई प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भनी बहस गर्नुभयो।

१. उपरोक्तानुसारको बहस जिकीर सुनी मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा, प्रतिवादीले हायर पर्चेजको करारबमोजिम खरिद गरेको उपकरणको किस्ता नियमित रूपमा भुक्तानी नगरी करारको उल्लङ्घन गरेको हुँदा प्रतिवादीबाट बक्यौता रकम दिलाई भराई पाउँ भन्ने मुख्य फिराददावी रहेकोमा प्रतिवादीले म्यादभित्र प्रतिउत्तर नफिराई सुरु म्याद नै गुजारी बसेको देखियो।

२. अब प्रतिवादी कम्पनीबाट हायर पर्चेज करार सम्झौता उल्लङ्घन भएको हो वा होइन? यदि करार सम्झौता उल्लङ्घन भएको भए वादीले के-कुन प्रतिवादीबाट के कति रकम भराई पाउने हो? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।

३. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सर्वप्रथम प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर नफिराएतापनि प्रस्तुत मुद्दामा वादीले पेस गरेका लिखत प्रमाण तथा मिसिल संलग्न कागजातका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ। प्रतिउत्तर नपर्नु मात्रबाट फिरादमा लेखिएका सबै कुरा स्वतः प्रमाणित भएको मान्न मिल्दैन। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोजिम देवानी मुद्दामा आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्ने प्रारम्भिक भार वादीमै रहन्छ। वादीले पेस गरेका करारपत्र, बीजक, कर्जा खाता, भुक्तानी विवरण, सूचना तथा बिक्रीसम्बन्धी प्रमाणहरू आपसमा समर्थित देखिएको र तिनलाई अन्यथा प्रमाणित वा खण्डित गर्ने कुनै प्रतिप्रमाण मिसिल संलग्न रहेको नदेखिँदा ती लिखतलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखियो।

४. वादी र प्रतिवादी वज्रवराही कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.बीच Backhoe Loader 851 EX खरिदका लागि हायर पर्चेज कारोबार भएको तथ्य मिसिल संलग्न हायर पर्चेज करार, Invoice No. 01276, मिसिल संलग्न करार, उपकरण खरिद तथा हस्तान्तरणका कागजात, कर्जा खाता नं. ८२-००७२३९-०१-१ को लेजर र किस्ता भुक्तानी विवरणबाट स्थापित हुन आयो। प्रतिवादी

कम्पनीले रु.२०,००,००० ।– प्रारम्भिक भुक्तानी (डाउन पेमेन्ट) गरी Backhoe Loader 851 EX उपकरण प्राप्त गरेको र पछि रु.५,३७,२४० ।– किस्ताबापत बुझाएको तथ्यले समेत करारीय सम्बन्ध तथा कारोबारलाई प्रतिवादीले निर्विवाद रूपमा स्वीकार गरेको भन्ने देखिन आयो ।

प्रतिवादी कम्पनीले करारबमोजिम बाँकी किस्ता नियमित रूपमा नबुझाएको, वादीबाट गरिएको ताकेता तथा सूचनापछि पनि दायित्व पूरा नगरेको र अन्ततः वादीले करार अन्त्य गरी उपकरण नियन्त्रणमा लिई बिक्री गरेको देखिन्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को करारसम्बन्धी सामान्य व्यवस्था तथा हायर पर्चेजसम्बन्धी व्यवस्थाको समग्र अध्ययनबाट हायर पर्चेज सुविधा लिने पक्षले करारमा निर्धारित किस्ता र अन्य वैध दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो दायित्व पूरा नगरेमा वस्तुधनीले कानून तथा करारले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी करार अन्त्य गर्न, वस्तु आफ्नो नियन्त्रणमा लिन र प्राप्त मूल्यलाई बाँकी दायित्वमा समायोजन गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी हायर पर्चेज सम्झौताको अन्तर्निहित कानुनी चरित्र र यसको सर्तयुक्त प्रकृतिलाई हेर्दा यसलाई "*किस्ताभागेन भोगः स्यात् स्वामित्वं धनपूर्णता। धनाभावे हरेद् वस्तुं ह्येष विक्रयसंविधिः*" अर्थात् क्रेताले निश्चित किस्ता भुक्तानी गर्दै वस्तुको उपभोग गर्न पाउने र सम्पूर्ण धन पूर्ण रूपमा चुक्ता भएपछि वस्तुको वास्तविक स्वामी बन्न सक्ने, यदि हस्तान्तरण नहुँदै बीचमा रकम भुक्तानी नभएमा विक्रेता (फाइनान्स) ले वस्तु जफत गर्न सक्ने सर्तसहितको विशिष्ट कानुनी व्यवस्था नै हायर पर्चेज रहेको भनी बुझ्न सकिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी कम्पनीलाई दायित्व पूरा गर्ने अवसर दिइएपछि करार अन्त्य गरी उपकरण बिक्री गरिएको र बिक्रीबाट प्राप्त रकम हिसाबमा घटाइएको हुँदा करार उल्लङ्घनपछिको उपचार कानूनविपरीत रहेको भन्ने देखिन आएन ।

12. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६३० ले हायर पर्चेजमा लिएको वस्तुबापत करारमा निर्धारित किस्ता रकम निर्धारित अवधि र तरिकाबमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व हायर पर्चेजमा लिने व्यक्तिमाथि रहेको भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै, दफा ५३५ अनुसार करारको पक्षले करारबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा करार उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ । प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी कम्पनीले केही रकम आंशिक रूपमा बुझाएको भए तापनि लामो समयसम्म बाँकी

किस्ता नियमित नगरेको, वादीको ताकेता तथा सार्वजनिक सूचनापछि पनि रकम चुक्ता नगरेको र सो तथ्यलाई खण्डन नगरेको हुँदा प्रतिवादी कम्पनीबाट हायर पर्चेज करार उल्लङ्घन गरेको भन्ने स्थापित हुन आयो।

१९. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६३६ अनुसार एकभन्दा बढी किस्ता भुक्तानी नभएको अवस्थामा निर्धारित पूर्वसूचना दिई वस्तुधनीले हायर पर्चेज करार अन्त्य गर्न र वस्तु फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइयो। प्रस्तुत विवादमा वादीले प्रतिवादीलाई पटकपटक पत्राचार गरेको, पैंतीस दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको, मेशिन छुटाई लैजान अवसर दिएको र तत्पश्चात् राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा पन्ध्र दिने गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको देखिन्छ। यसरी मेशिन बिक्री गर्नुअघि प्रतिवादीलाई सूचना र अवसर प्रदान गरिएको र प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरिएको हुँदा बिक्री प्रक्रियालाई बेरीतको भन्न मिल्ने देखिएन।

२०. अब वादीले भराई पाउने वास्तविक रकमका सम्बन्धमा विचार गर्दा, फिराद दायर हुँदाको बक्यौता रु.२६,१३,७११।७५ रहेको देखिन्छ। तर मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा वादीले हायर पर्चेजको वस्तु आफ्नो नियन्त्रणमा लिई रु.८,१०,०००।– मा बिक्री गरेको अवस्था छ। तसर्थ मेशिन बिक्रीबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम प्रतिवादीको खातामा घटाउनै पर्ने देखिन आयो।

हिसाबको आधार	रकम (रु.)
फिरादमा उल्लिखित बक्यौता रकम	२६,१३,७११।७५
फिर्ताददर्ता पछि उपकरण बिक्रीबाट प्राप्त रकम (घटाउनुपर्ने रकम)	८,१०,०००।–
समायोजनपछि बाँकी बक्यौता रकम	१८,०३,७११।७५

वादीले पेस गरेको मिति १३-०५-२०२६ को खाताको विवरणमा समेत यही रु.१८,०३,७११।७५ बाँकी देखाइएको हुँदा उक्त रकम वादीलाई परेको खुद तथा वास्तविक आर्थिक मर्का रहेको पुष्टि हुन आयो।

२१. अब के-कुन प्रतिवादीबाट के कति रकम भराउनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, संगठित संस्थाको कानूनी व्यक्तित्व त्यसका सञ्चालक वा शेयरधनीको व्यक्तित्वभन्दा पृथक् हुन्छ। त्यसैले कम्पनीको सञ्चालक भएकै कारणले मात्र कम्पनीको सम्पूर्ण करारीय दायित्व धर्म

गोपालीको व्यक्तिगत दायित्व हुने देखिएन। तथापि धर्म गोपालीले सञ्चालकको हैसियतका अतिरिक्त व्यक्तिगत हैसियतमा र ज्ञानुमाया थापा क्षेत्रीले व्यक्तिगत हैसियतमा "कर्जा कारोबारमा ऋणी बज्रबाराही कन्सट्रक्सनले बुझाउन बाँकी राखेको कर्जा रकमको साँवा, ब्याज, हर्जाना ब्याज लगायतका अन्य कुनै शुल्क, दस्तुर रकमसमेत मैले बुझाउन मन्जुर गर्दछु" भनी लिखित रूपमा मिति २०७६।३।२६ मा छुट्टा छुट्टै जमानीको तमसुक गरेको देखिन आयो। यस स्थितिमा कम्पनीले दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा जमानीकर्ताको हैसियतले निजहरूकोसमेत रकम भुक्तानी गर्ने दायित्व सिर्जना हुने देखियो।

ङ मुलुकी देवानी संहिताको दफा ५६३ अनुसार मूल ऋणीले ऋण वा दायित्व पूरा नगरेमा तेस्रो पक्षले त्यस्तो दायित्व पूरा गर्ने गरी भएको लिखित करार जमानत करार रहेको भन्ने बुझिन्छ। दफा ५६४ को उपदफा (१) अनुसार मूल ऋणीले दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा जमानीकर्ताको दायित्व सिर्जना हुन्छ। तर दफा ५६४ को उपदफा (२) ले ऋण वा दायित्वबापत सुरक्षण र जमानत दुवै दिइएको भए सुरक्षणले खामेको हदसम्म जमानीकर्ताको दायित्व नहुने स्पष्ट गरेको छ। प्रस्तुत मुद्दामा Backhoe Loader स्वयं कारोबारको सुरक्षण रहेको र सो सुरक्षण बिक्री गरी रु.८,१०,०००।– असुल भइसकेको छ। अतः उक्त रकमको हदसम्म जमानीकर्ताको दायित्व समाप्त भएको मान्नुपर्छ। जमानीकर्ताको दायित्व मेशिन बिक्रीपछि बाँकी रहेको खुद रकममा मात्र सीमित हुन्छ। त्यस्तै, प्रधान ऋणी प्रतिवादी कम्पनी नै भएकाले सर्वप्रथम प्रतिवादी कम्पनीको चल-अचल श्रीसम्पत्तिबाट ठहरेको रकम असुल गर्नुपर्ने र त्यसबाट असुल हुन नसकेको वा असुल नभएको हदसम्म मात्र प्रतिवादी जमानीकर्ताबाट निजहरूले गरेको जमानी लिखतको सीमा र शर्तभित्र रही असुल गर्न सक्ने नै देखिन्छ। कुनै एक प्रतिवादीबाट असुल भएको रकमको हदसम्म अन्य प्रतिवादीहरूको दायित्व स्वतः घट्नेछ र यदि जमानीकर्ताले मूल ऋणीका तर्फबाट रकम भुक्तानी गरेमा मुलुकी देवानी संहिताको दफा ५६७ बमोजिम निजले मूल ऋणीउपर साहूको रूपमा प्रतिस्थापित भई सो रकम असुल गर्न पाउने देखिन्छ।

॥. तसर्थ, माथि विवेचित तथ्य, प्रमाण, करारका शर्त, खाताको विवरण तथा कानूनी व्यवस्थासमेतबाट प्रतिवादी वज्रबराही कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले हायर पर्चेज करारबमोजिम किस्ता

रकम नियमित भुक्तानी नगरी करार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको; वादीले हायर पर्चेजको मेशिन फिर्ता लिई कानूनबमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी रु.८,१०,०००।– मा बिक्री गरेको; उक्त बिक्री रकम रु.२६,१३,७११।७५ बाट घटाउँदा जम्मा रु.१८,०३,७११।७५ (अठार लाख तीन हजार सात सय एघार रुपैयाँ पचहत्तर पैसा मात्र) रकम बक्यौता देखिँदा सो रकम वादीले प्रतिवादी कम्पनीबाट भराई पाउने ठहर्छ। प्रतिवादी कम्पनीको श्रीसम्पत्तिबाट उक्त रकम असुल हुन नसकेमा वा असुल नभएको हदसम्म प्रतिवादी सञ्चालक तथा जमानीकर्ताबाट निजहरूले गरेको लिखित जमानी करारको सीमा र शर्तभित्र रही असुल गर्न पाउने ठहर्छ। अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू।

तपसिल

१. माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम उपकरण बिक्रीअघि देखिएको कुल बक्यौता रु.२६,१३,७११।७५ मा Backhoe Loader बिक्रीबाट प्राप्त रु.८,१०,०००।– घटाई बाँकी कायम भएको रु.१८,०३,७११।७५ (अक्षरेपी अठार लाख तीन हजार सात सय एघार रुपैयाँ पचहत्तर पैसा) को हकमा लगत कसी उक्त रकम प्रतिवादी वज्रवराही कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.बाट वादी जगदम्बा क्रेडिट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडलाई भराइदिनू।

२. तपसिल प्रकरण नं. १ बमोजिम ठहरिएको रकम सर्वप्रथम मूल ऋणी प्रतिवादी वज्रवराही कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.को चल-अचल जायजेथा तथा कानूनबमोजिम उपलब्ध अन्य सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्नू। प्रतिवादी कम्पनीबाट पूर्ण रूपमा असुलउपर भएमा जमानीकर्ताहरूबाट कुनै रकम असुल नगर्नू।

३. प्रतिवादी कम्पनीबाट तपसिल प्रकरण नं. १ बमोजिमको रकम पूर्ण रूपमा असुलउपर हुन नसकेमा असुल हुन बाँकी रहेको रकम मात्र प्रतिवादी धर्म गोपाली र प्रतिवादी ज्ञानमाया थापा क्षेत्रीबाट निजहरूले व्यक्तिगत जमानीकर्ताको हैसियतमा गरेको जमानत लिखतमा कबुल गरेको सीमा र शर्तको अधीनमा रही कानूनबमोजिम असुलउपर गर्नू। एक जमानीकर्ताबाट असुल भएको रकम अर्को जमानीकर्ताको दायित्वबाट समेत घटाई वादीले कुल ठहरिएको रकमभन्दा बढी वा एउटै रकम दोहोरो रूपमा असुल नहुने गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नू।

५. वादीले फिराद दर्ता गर्दा दाखिल गरेको अदालती शुल्कमध्ये फिराद दाबी पुग्ने ठहरेको बिगोको अनुपातमा कानूनबमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क प्रतिवादीहरूबाट भराई पाउँ भनी वादीले निवेदन दिएमा सो रकम कानूनबमोजिम भराइदिनू। दाबी नपुगेको रकमको हदसम्म सोही अनुपातमा अदालती शुल्क सदरस्याहा गर्नू भनी यस अदालतको लेखा शाखालाई जानकारी दिनू।

६. माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम फिराददावी भन्दा कम रकमको हकमा दावी पुग्ने भई आंशिक वादी पुग्ने ठहर भएकोले प्रस्तुत फैसलामा चित्त नबुझे कानूनका म्यादभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी वादीलाई पुनरावेदन म्याद दिनू।

७. प्रतिवादीहरूले सुरु म्याद गुजारी बसेकाले प्रस्तुत फैसलाउपरको पुनरावेदन म्याद प्रतिवादीलाई दिनु परेन।

८. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपूर्व सोमा प्रमाणीकरण मिति उल्लेख गर्नू साथै कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपश्चात् सोको निस्सा पीठमा जनाई मिसिल सुरक्षितसाथ राख्नको निम्ति नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।

२०८३/५/११

(शिवप्रसाद आचार्य)
जिल्ला न्यायाधीश

<u>फैसला तयार गर्न सहयोग गर्ने-</u>
शाखा अधिकृत- बबिता पौडेल
कम्प्युटर अपरेटर- विनोद थापा
इजलास नम्बर- ४२
फाँट- १३
इति संवत् २०८३ साल जेठ महिना २७ गते रोज ४ शुभम्.....
फैसला प्रमाणीकरण मिति- २०८३/५/११